

VENDEURS

Vendre lors d'une séparation

*Séparation ou divorce – vendre la propriété avec clarté
et sérénité*

ÉDITION 2026

AVIS IMPORTANT

Ce livre est un contenu **éducatif**. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, financier ou hypothécaire personnalisé. Les montants et règles cités sont indicatifs pour l'**édition 2026** et doivent être validés au moment de votre projet, avec les professionnels appropriés. Pour une lecture de votre situation, réservez une consultation gratuite avec Émilie Cauvier.

© 2026 Émilie Cauvier · Tous droits réservés · emiliecauvier.com

Reproduction interdite sans autorisation. Édition 2026.

Table des matières

01	Comprendre le statut de la propriété	5
02	Décider : vendre, racheter ou attendre	8
03	Fixer le prix et gérer la vente à deux	11
04	Partager le produit de la vente	14
05	Plan d'action	17
06	Ressources & lexique	19

01

VENDEURS

Comprendre le statut de la propriété

Savoir qui détient quoi selon votre situation.

Comprendre le statut de la propriété

Savoir qui détient quoi selon votre situation.

Les droits sur la propriété dépendent de votre situation : mariés (avec les règles du patrimoine familial), unis civilement, ou conjoints de fait (dont les droits diffèrent selon qu'ils sont copropriétaires ou non au titre). C'est un point crucial et souvent mal compris.

- Mariés / unis civilement : la résidence familiale est encadrée par des règles particulières.
- Conjointes de fait : les droits dépendent largement de qui est inscrit au titre.
- Un avis juridique clarifie votre situation exacte.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Ne présumez jamais de vos droits sur la maison sans avis juridique, surtout en union de fait. Clarifier le statut dès le départ évite des conflits et des blocages douloureux plus tard.

02

VENDEURS

Décider : vendre, racheter ou attendre

Choisir l'option qui convient aux deux parties.

Décider : vendre, racheter ou attendre

Choisir l'option qui convient aux deux parties.

- Vendre et partager le produit : souvent la solution la plus nette.
- L'un rachète la part de l'autre : possible si le rachat est finançable (capacité d'emprunt, valeur nette).
- Attendre (par ex. jusqu'à un moment précis) : parfois choisi, mais à encadrer par entente écrite.

Chaque option a des implications financières, fiscales et pratiques. Une décision claire, mise par écrit, évite les malentendus.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Décidez de l'option et mettez-la par écrit, idéalement avec vos conseillers. Une entente claire sur « qui fait quoi et quand » réduit énormément les tensions du processus.

MES NOTES

Mes notes — Décider : vendre, racheter ou attendre

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Vendre, racheter ou attendre : quelle option nous convient ?*
- *Cette décision est-elle mise par écrit ?*

03

VENDEURS

Fixer le prix et gérer la vente à deux

Vendre efficacement malgré le contexte.

Fixer le prix et gérer la vente à deux

Vendre efficacement malgré le contexte.

Comme toute vente, on part d'une analyse comparative pour fixer un prix juste. La difficulté est plutôt humaine : deux personnes doivent s'entendre sur le prix, les visites, et les offres à accepter.

- S'appuyer sur des faits neutres (ACM) pour dépersonnaliser le prix.
- Définir à l'avance comment les décisions (offres) seront prises.
- Maintenir la propriété présentable malgré le contexte.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Confiez la vente à une courtière neutre qui parle aux deux parties d'égal à égal. Un intermédiaire professionnel réduit les frictions et garde la transaction sur les rails.

MES NOTES

Mes notes — Fixer le prix et gérer la vente à deux

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Comment déciderons-nous ensemble du prix et des offres ?*
- *Un tiers neutre peut-il faciliter le processus ?*

04

VENDEURS

Partager le produit de la vente

Clarifier le partage et les aspects financiers.

Partager le produit de la vente

Clarifier le partage et les aspects financiers.

Le partage du produit net (après remboursement de l'hypothèque et des frais) dépend de votre situation juridique et de vos ententes. Le notaire peut gérer la répartition à la clôture selon les instructions convenues.

Anticipez aussi vos besoins pour la suite : chacun devra probablement se reloger. Comprendre votre capacité d'achat ou de location d'après-vente fait partie d'une décision éclairée.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Faites préciser par écrit, avant la clôture, comment le produit net sera partagé. Le notaire suivra ces instructions ; l'improviser le jour de la signature est une source de conflit garantie.

MES NOTES

Mes notes — Partager le produit de la vente

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- Comment le produit net sera-t-il partagé, et est-ce écrit ?
- Quelle est ma capacité de relogement après la vente ?

05

PASSER À L'ACTION

Plan d'action

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

- 0 Obtenir un avis juridique sur mes droits selon mon statut.
- 0 Clarifier qui est au titre et la valeur nette de la propriété.

D'ici 30 jours

- 0 Décider (vendre, racheter, attendre) et mettre l'entente par écrit.
- 0 Fixer un prix par ACM et convenir du mode de décision sur les offres.

Ensuite

- 0 Confier la vente à une courtière neutre et préparer le partage du produit.

06

POUR ALLER PLUS LOIN

Ressources & lexique

Ressources & lexique

Les repères essentiels à garder sous la main.

- Patrimoine familial : règles encadrant la résidence des couples mariés/unis civilement.
- Conjoint de fait : droits dépendant largement de l'inscription au titre.
- Produit net : montant après remboursement de l'hypothèque et des frais.
- Rachat de part : option où un conjoint rachète la part de l'autre.
- Courtière neutre : intermédiaire qui facilite la vente entre les parties.

ÉVALUATION

Testez vos acquis

Dix questions pour ancrer l'essentiel de ce guide. Répondez, puis vérifiez avec le corrigé commenté.

1. Les droits sur la maison dépendent d'abord :

- A) De la couleur des murs
- B) De votre statut (marié, uni civilement, conjoint de fait)
- C) Du notaire
- D) De l'acheteur

2. Pour les conjoints de fait, les droits dépendent souvent :

- A) De rien
- B) De qui est inscrit au titre
- C) De l'âge
- D) De la ville

3. Une solution souvent la plus nette est :

- A) Attendre indéfiniment
- B) Vendre et partager le produit
- C) Ne rien décider
- D) Détruire la maison

4. Le rachat par l'un des conjoints est possible si :

- A) Impossible toujours
- B) Le rachat est finançable (capacité, valeur nette)
- C) Interdit
- D) Gratuit

5. Pour dépersonnaliser le prix, on s'appuie sur :

- A) Les émotions
- B) L'analyse comparative (ACM)
- C) Le hasard
- D) L'évaluation municipale seule

6. Une courtière neutre :

- A) Aggrave les conflits
- B) Réduit les frictions entre les parties
- C) Choisit à votre place
- D) Est inutile

7. Le partage du produit net doit être :

- A) Improvisé au notaire
- B) Précisé par écrit avant la clôture
- C) Décidé par l'acheteur
- D) Ignoré

8. Avant de présumer de vos droits, il faut :

- A) Deviner
- B) Obtenir un avis juridique
- C) Demander au voisin
- D) Rien

CORRIGÉ COMMENTÉ

1. **B** – Le statut change les règles (chap. 1).
2. **B** – Le titre est déterminant (chap. 1).
3. **B** – Vendre et partager clarifie (chap. 2).
4. **B** – Il faut pouvoir financer le rachat (chap. 2).
5. **B** – Des faits neutres (chap. 3).
6. **B** – Elle parle aux deux d'égal à égal (chap. 3).
7. **B** – Le notaire suit les instructions convenues (chap. 4).
8. **B** – Surtout en union de fait (chap. 1).

Et maintenant ? Parlons de VOTRE projet.

Vous avez la carte du parcours. La prochaine étape, c'est de l'appliquer à **votre** situation. Réservez une consultation gratuite, sans engagement.

Émilie Cauvier — Courtière immobilière résidentielle

Tél. (514) 774-9818 · emilie@equipecauvier.com

6640, avenue de l'Esplanade, Montréal (QC) H2V 4L5 · emiliecauvier.com

DANS LA MÊME COLLECTION

- Vendre au meilleur prix – le plan de match en 7 étapes
- Acheter à deux : conjoints de fait, indivision, convention
- Le rôle du notaire dans une transaction québécoise
- Acheter et vendre en même temps (se reloger)